

中共重庆市国资委委员会文件

渝国资党委〔2020〕44号



中共重庆市国资委委员会 关于重庆高速集团“三重一大”事项 集体决策实施办法的批复

重庆高速集团党委：

你们《关于修订“三重一大”事项集体决策实施办法的请示》（渝高速党〔2020〕91号）已收悉。经研究，同意你们修订“三重一大”事项集体决策实施办法，请严格遵照执行，并尽快完成国资大数据监管平台的录入和试运行。

此复

中共重庆市国资委委员会

2020年8月5日



重庆高速公路集团有限公司

“三重一大”事项集体决策实施办法

(2020年8月)

第一章 总 则

第一条 为贯彻中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项（以下简称“三重一大”）必须由领导班子集体做出决定的要求，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《关于进一步推进市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》《市属国有企业章程指引》等相关规定，结合集团章程，制定本办法。

第二条 “三重一大”决策，应坚持依法依规决策，根据国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规，以明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查和责任追究为重点，全面推进国有企业“三重一大”决策制度的贯彻落实；应坚持集体决策原则，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善职工参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。

第三条 重大决策事项，是指依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规以及党内法规规定，应当由市国资委、公司党委、董事会和职工代表大会决定事项。

第四条 重要人事任免事项，是指集团直接管理的领导人员，

以及其他经营管理人员的职务调整事项。

第五条 重大项目安排事项,是指对集团资产规模、资本结构、盈利能力,以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。

第六条 大额度资金运作事项,是指超过由市国资委或集团所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。

第七条 按照规定,应当向市国资委报告,或需经市国资委审定和批准的“三重一大”事项,必须履行报批程序。在履行报批程序前按本实施办法规定作出决定。

第二章 党委研究决定和前置研究讨论的“三重一大”事项

第八条 党委审议“三重一大”事项议案应分别作出研究决定或前置研究讨论。

第九条 党委研究决定的“三重一大”事项范围:

(一)集团贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施;

(二)集团党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、反腐败工作等方面的事项,以及企业文化、精神文明、人才队伍建设等方面工作事项;

(三)集团党委、纪委中长期工作规划、重大工作部署、年度工作计划、工作要点、工作总结,以及党内主题教育、党性党

风党纪教育实施方案等方面事项；

（四）按照管理权限对违纪违规人员的责任追究、组织处理和纪律处分；

（五）按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按程序向董事会、总经理推荐人选，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议；

（六）集团中层及以上经营管理人员（包括重大项目负责人和重要岗位人员）的任免、年度考核及薪酬；

（七）向控股、参股企业委派或者更换股东代表，推荐董事会、监事会、经理层人员、财务总监（含财务副总监）、财务部门负责人（未委派财务总监）、总法律顾问等关键岗位管理人员；

（八）集团党委专职副书记的业绩考核及薪酬、纪委书记的薪酬事项；

（九）党管人才、统战工作和群团工作方面的重大事项；

（十）所出资企业基层党组织的设置、调整和撤销，所出资企业党组织负责人的任免、调整，纪检组织负责人的任免、调整；

（十一）向上级推荐党代表、人大代表、政协委员、优秀共产党员和劳动模范等各类推荐表彰人选；

（十二）巡视整改、巡察、审计等重大事项；

（十三）向上级党组织请示、报告的重大事项；

（十四）其他需要由党委研究决定的“三重一大”事项。

第十条 党委前置研究讨论的“三重一大”事项范围：

(一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；

(二)五年发展战略和规划、三年滚动调整规划、三年以上规划、行动方案或计划；

(三)董事会年度工作报告、经营层年度工作报告和重大专项工作报告；

(四)年度生产经营计划、财务预算和决算及调整方案，年度资金使用计划；

(五)增加或者减少注册资本、发行债券方案；利润分配方案、弥补亏损方案；年度工资总额预算方案，工资结余使用方案；集团年金方案；

(六)年度投（融）资计划、债务性融资方案、计划外追加的投（融）资项目；

(七)集团及所属企业内部国有产权无偿划转、可能导致对所出资企业丧失控股权、实际控制权的增（减）资或国有产权转让；采取非公开协议方式的产权转让，采取非公开协议方式的增（减）资；

(八)资产重组、资本运作、股权及证券处置，土地、知识产权类资产处置；集团单笔账面净值或评估价值 100 万元以上资产处置（股权、证券、知识产权、土地处置除外）；

(九)集团及所出资企业境外投资（资源开发项目）；股权投资、500 万元以上的商业类固定资产投资、1000 万以上生产经营类固定资产投资；

（十）对外借款、担保、资金拆借、委托理财、代开信用证，从事期权、期货等金融衍生业务；

（十一）单笔 100 万元以上对外捐赠赞助事项；

（十二）集团单笔 500 万元以上的大宗物资采购、200 万元以上的服务购买，集团及所出资企业 500 万元以上的重大关键性设备购置、200 万元以上的技术引进；

（十三）集团及所出资企业 1000 万元以上的产业类、运营类项目；5000 万元以上的建设类项目、500 万元以上的技术咨询服务采购招标方案；配套金额 100 万以上的科研项目；拟委托所属企业实施 400 万元以上的项目；

（十四）集团及所出资企业项目，单个拟开口变更项涉及增减合同金额在 500 万元以上的建设项目变更；单项变更金额在 100 万元以上的养护项目；

（十五）超出预算单笔 100 万元以上的资金调动和使用；

（十六）除了依据合同发生的款项支付、授权范围内的资金调拨，按规定向主管部门上缴资金或支付税费等类别，单笔 5000 万以上的其他资金支付；

（十七）集团整体改革方案、重要资产、核心资产改革方案；涉及国计民生、市级战略性部署等特殊目的的改革方案；涉及集团考核、薪酬、机构调整的改革方案；对集团生产经营、安全稳定、环境保护有重大影响的改革方案；集团及所出资企业合并（兼并）、分立、改制、上市、解散、申请破产、变更公司形式等方

案；

（十八）员工薪酬、休息休假、奖惩、劳动用工、教育培训、福利（补充医疗保险、团体意外伤害保险）、集体劳动合同及工资专项合同等职工切身利益的基本管理制度；

（十九）集团章程修改方案，市国资委或上级要求制定的制度；董事会及总经理办公会议事规则、内部授权、境内外投资管理、财务管理、资产管理、招投标、投（融）资、预算、资金、合同、人事薪酬、绩效考核、责任追究等各类集团一级重大管理制度；带有全局性、使用时间较长、所出资企业需参照执行的制度；

（二十）改制改革涉 20 人或所属企业职工总数 10%以上人员裁减方案；

（二十一）合资合同、合资公司章程或关系股东重大权益的规章制度的制定或修改；

（二十二）集团职能部门的设置及调整，内部职能确定及调整；所出资企业的设立和撤销；

（二十三）除市国资委进行业绩考核之外的集团高级管理人员经营业绩考核；集团所出资企业的年度经营业绩考核；

（二十四）集团及所属企业年度用人用工计划；

（二十五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、环境保护和社会责任等方面的重大事项；

（二十六）年度审计计划、经济责任审计报告和决定集团审

计机构负责人；

（二十七）涉及支付金额 300 万元以上的被诉案件和解、调解处置，涉外诉讼案件；

（二十八）向上级请示、报告的重大事项；

（二十九）其他应当由党委前置研究讨论的“三重一大”事项。

第三章 董事会决策的“三重一大”事项

第十一条 董事会决策的“三重一大”事项的范围：

（一）贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；

（二）制订公司中长期、战略发展规划；

（三）审议批准公司董事会年度工作报告、经营层年度工作报告和重大专项工作报告；

（四）制订年度生产经营计划、利润分配方案和弥补亏损方案、财务预算和决算及调整方案；

（五）制订集团及年度投（融）资计划、计划外追加的投（融）资项目、重大融资项目融资方案；

（六）制定年度资金使用计划（含大额度资金）；

（七）审议或决定集团及所属企业内部国有产权无偿划转；可能导致对所出资企业丧失控股权、实际控制权的增（减）资或国有产权转让；采取非公开协议方式的产权转让，采取非公开协议方式的增（减）资；

(八) 审议或决定增加和减少注册资本，发行债券方案；

(九) 审议或决定集团单笔账面净值或评估价值 100 万元以上（含）资产处置（股权、证券、知识产权、土地处置除外）；集团及所属各级全资企业资产重组、资本运作、股权、证券、知识产权及土地处置；

(十) 审议或决定单笔 100 万元以上的债权及重大资产损失核销核销；

(十一) 审议或决定集团及所出资企业境外投资（资源开发项目）；股权投资、500 万元以上商业类固定资产、2000 万以上生产经营类固定资产投资；

(十二) 审议或决定对外借款、担保、资金拆借、委托理财、代开信用证，从事期权、期货等金融衍生业务；公司单笔捐赠资产公允价值在 20 万元以上，年度累计捐赠资产公允价值在 50 万元，向同一对象捐赠资产公允价值在 100 万元以上的；

(十三) 审议或决定集团单笔 500 万元以上的大宗物资采购、200 万元以上的服务购买，集团及所属企业 500 万元以上的重大、关键性设备购置、200 万元以上的技术引进；

(十四) 审议或决定集团及所出资企业 2000 万元以上的产业类、运营类项目，5000 万元以上的建设类项目，500 万元以上的技术咨询服务采购招标方案；

(十五) 审议或决定集团及所出资企业项目，单个拟开口变更项涉及增减合同金额在 500 万元以上的建设项目变更，是否符

合变更条件；全资企业单项变更金额在 500 万元以上的养护项目变更、控股企业单项变更金额在 300 万元以上的养护项目变更，是否符合变更条件；

（十六）审议或决定超预算单笔 100 万元以上的大额度资金调动和使用；

（十七）审议或决定除依据合同发生的款项支付、授权范围内的资金调拨、按规定向主管部门上缴资金或支付税费等类别，单笔 5000 万以上的其他资金支付；

（十八）审议或决定集团及所出资企业合并（兼并）、分立、改制、上市、解散、申请破产、变更公司形式等方案；

（十九）制订集团章程修改方案，制定集团基本管理制度；

（二十）审议或决定集团职能部门的设立及职能调整，所出资企业的设立和撤销；

（二十一）决定聘任或者解聘集团总经理，副总经理及集团其他高级管理人员；

（二十二）除市国资委负责业绩考核之外的集团高级管理人员经营业绩考核及薪酬；

（二十三）决定集团及所属企业年度用人用工计划；

（二十四）审议或决定涉及支付金额 500 万元以上的特别重大被诉案件和解、调解处置，涉外诉讼案件；

（二十五）审议年度审计计划、经济责任审计报告和决定集团审计机构负责人；

(二十六) 聘请集团常年法律顾问事项;

(二十七) 其他应当由董事会决策事项。

第十二条 董事会决策或审议事项,按规定需报上级管理部门审批的,从其规定。

第四章 “三重一大” 事项决策的基本程序

第十三条 “三重一大” 事项提交会议集体决策前应当认真调查研究并论证,充分吸收各方面意见。

(一) 议案提起。按照决策内容和职责权限,需要由党委会、董事会和职工代表大会审议的“三重一大”事项的决策动议分别履行相应程序后列为议案。

(二) 调研论证。对存在决策风险的重大投资和工程建设项目等“三重一大”事项,事先充分听取有关专家意见,按照有关规定进行可行性研究论证和风险评估,论证评估结论及专家咨询意见形成评估报告。

(三) 法律审查。对于涉及法律问题和风险的“三重一大”事项,提交党委会、董事会决策前应进行前置法律审查,并出具经总法律顾问审核签字的法律意见。未经法律审查或者审查存在合法性问题的,不得提交会议研究、讨论。“三重一大”事项涉及法律风险的,总法律顾问及法律事务工作负责人应出席或列席决策会议,并发表法律意见及风险防控建议。

(四) 听取意见。重要人事任免,应按管理权限事先征求纪

检监察机构意见。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，要充分听取工会意见，通过职工代表大会、司务公开等形式听取职工意见。

（五）提前告知。除国家法律法规及有关政策规定应当保密的事项（含重大商业秘密和重要人事任免）外，决策事项有关材料应提前送达所有参与决策人员。必要时，可事先听取反馈意见。

第十四条 制作的上会议案中应载明议案审核同意提请审议的集团分管领导或经营层领导，对议案内容的完整性、真实性、合法性负责。如需上报、审批、备案的，上会议案中还应载明决策后报告、审批、备案的部门或单位。

第十五条 集团党委、董事会应当以会议形式对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策，不得以个别征求意见、传阅会签或碰头会等方式作出最终决策。

（一）会议决策。党委会、董事会集体决定“三重一大”事项，符合规定人数方可召开。按照“四步工作法”要求，属于党委前置研究讨论的事项，应先召开党委会进行讨论研究，提出意见和建议。进入董事会尤其是任董事长的党委成员，要在议案正式提交董事会前，就党委会的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通。会议决策时，与会人员应当充分发表意见，表明态度。在与会人员未充分发表意见之前，主要负责人不得发表倾向性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究表决。主持会议的主要负

责人最后发表结论性意见，对于决策事项存在严重分歧，推迟作出决定或者重新提出议案。

（二）临时决策。除遇重大突发事件和不可抗力等紧急情况外，应避免由个人或少数人对“三重一大”事项作出临时决定。紧急情况下由个人或少数人对“三重一大”事项作出的临时决定，事后应当及时向党委会、董事会报告；临时决定人应当对决策情况负责，党委会、董事会应当在事后完善“三重一大”程序，并予以追认。如在完善“三重一大”决策程序过程中发现临时决定有重大失误或问题的，应及时纠正或变更。经董事会授权，经理班子决策“三重一大”事项的，按照本实施办法执行。

（三）记录存档。会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，完整、准确、详细记录并存档备查。

（四）公务回避。“三重一大”事项与决策参与者本人及亲属有利害关系时，该决策参与者应实施公务回避。包括但不限于：研究涉及本人及亲属的重要人事任免事项，因亲属投资或者经营的企业与本企业或者有出资关系的企业发生业务往来而产生的重大决策、重大项目安排和大额度资金运作事项。

第十六条 “三重一大”事项决策后应认真履行报告、执行、控制、评价和纠错改正程序。

（一）决策报告。集团作出决策后，按照市国资委的规定，将应当报告的事项及时上报市国资委。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向市国资委反映，但在未作出新的

决策之前，公司或个人不得擅自变更或者拒绝执行。进入董事会的党委成员，要将决策情况及时向党委会报告。

（二）决策执行。班子成员应当带头执行各项决策，按照责任分工认真组织实施。同时，明确责任单位和责任人，按照工作目标和时间要求完成决策任务。集团各级党组织要团结带领党员和职工群众，推动决策事项的落实，并对实施中发现的与党和国家的路线方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提出意见。如得不到纠正，应当向市国资委反映。

（三）控制和评价。建立健全对决策的考核评价和后评估制度，完善风险评估、关键节点等工作流程，强化控制措施，确保决策全面受控。

（四）纠错改正。通过抽样调查、跟踪反馈和评估复查等方法，及时发现决策中的失误并迅速改正。需对决策内容作出重大调整和变更的，应当按规定重新履行决策程序，及时停止或纠正对原决策的执行。

第五章组织实施与监督检查

第十七条 集团党委、董事会为实施“三重一大”决策制度的责任主体。党委书记、董事长为实施决策的主要负责人。党委委员、董事对分管范围内的“三重一大”决策事项负主管责任。

第十八条 所出资企业应当依据本办法，结合实际，制定本企业“三重一大”事项决策的实施办法（细则），必须具备以下内容。

（一）明确职责权限。所出资企业党委会、董事会、未设立董事会的经理班子应当明确而具体地划分“三重一大”事项的范围和内容。

（二）规范决策程序。所出资企业应完善和规范“三重一大”事项决策的议事规则和操作程序，严格落实“四步工作法”要求。

（三）量化决策标准。所出资企业应当根据企业实际，细化重大决策的具体内容；量化重大项目安排、大额度资金运作的具体标准；明确重要人事任免的具体范围。

（四）健全保障措施。所出资企业应当建立健全“三重一大”事项决策的监督检查、考核评估和责任追究等制度措施。

（五）修改公司章程。所出资企业应当根据本办法要求，对公司章程进行相应修改完善，并将“三重一大”决策制度的基本要求、基本原则纳入公司章程。

第十九条 集团对所出资企业制定的“三重一大”事项范围是否全面科学、决策程序是否严密、责任追究措施是否有效进行严格审查，予以批准的，应当在批准后监督其实施。

（一）集团党委负责审批所出资企业制定的实施办法（细则）。所出资企业制定的实施办法，经企业党组织、董事会（未设立董事会的经理办公会）审议通过后，报集团党委审批。集团牵头部门组织相关职能部门开展会审，并将修改意见反馈。企业完成修改后上报，集团牵头部门形成审查意见，经会审部门会签后提请集团党委会审议。

报送公司党委审批的材料应包括：企业党组织请示文件，内容应包括实施办法制定情况、审议情况等；“三重一大”集体决策制度实施办法（送审稿）；企业党组织及董事会（未设立董事会的经理办公会）决策材料；经企业法务部门或法律顾问审核签字的合法性审查意见。

（二）所出资企业党组织负责指导下属企业制定实施办法（细则）。按照出资和管理层级，层层审查批准并报集团。其审批办法由所出资企业党组织根据本实施意见自行制定。

第二十条 集团党委负责所出资企业实施办法的修改备案工作。

（一）所出资企业根据已颁发生效的党内法规、各级规范性文件以及生效的公司章程进行“三重一大”集体决策制度修改，完成所出资企业内部程序后，由所出资企业党组织报集团党委备案。

不属于前款报备范围的“三重一大”集体决策制度其他重大修改，应按照前述审批要求重新报集团党委审批。

（二）报送集团党委备案的材料。应包括：书面备案报告，内容包含本次修改的依据、新旧制度修改内容对比以及集团审议情况等；修改后的“三重一大”集体决策新制度文件；所出资企业党组织及董事会决策材料，经所出资企业法务部门或法律顾问审核签字的合法性审查意见。

（三）集团牵头工作部门与相关职能部门开展会审，并将修

改意见反馈所出资企业。所出资企业完成修改后，由集团牵头部门形成备案意见，经会审部门会签后，按修改内容报集团相应业务分管领导签批。

第二十一条 集团相关部门、所出资企业应将国有企业落实“三重一大”决策制度作为贯彻《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《重庆市〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉实施办法》《关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意见》的重要内容，切实加强监督检查和考核评估。

（一）集团及所出资企业责任部门，应加强对所监管企业“三重一大”决策制度工作落实开展情况的监督、检查。要将企业“三重一大”决策制度的执行情况，作为党风廉政建设责任制考核的重要内容，结合年度考核进行监督检查；应依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等，将企业“三重一大”决策制度的执行情况，作为企业领导人员廉洁从业检查评估报告的重要内容。

（二）各业务牵头管理部门对涉板块“三重一大”决策制度执行情况开展管理性自查和检查，督促业务单位在具体工作事项中贯彻落实“三重一大”制度要求；

（三）党群工作部、人力资源部，应当将“三重一大”决策制度的执行情况，作为对领导人员考察、考核的重要内容和任免的重要依据。

（四）集团监事会及纪检监察室、法务审计部应当加强对企

业“三重一大”决策制度执行情况的监督检查，并将其作为工作重点内容向上级机关或单位报告。

第六章 责任追究

第二十二条 出现下列情形之一的，应当对相关责任人员实施责任追究：

（一）违反集体决策程序，个人或少数人擅自决定“三重一大”事项的；

（二）以会前沟通、文件传阅等形式替代集体决策，或虽经集体决策，但违反决策程序未反映与会人员真实意愿的；

（三）在“三重一大”决策和实施过程中提供的事实和依据有重大出入或错误的；

（四）擅自改变、错误执行或拒不执行集体决策并造成严重后果的；

（五）特殊情况下临时动议决策或者变更决策，事后未及时补办决策程序或未及时报告的；

（六）领导班子集体决策失误或涉嫌违规违纪违法，造成重大损失的（领导班子成员在决策时明确表明异议并记录在案的，可以免责）；

（七）泄露应当保密的“三重一大”事项决策信息的；

（八）篡改“三重一大”事项决策会议记录和会议文件、资料的；

(九) 其他违反“三重一大”事项决策制度规定的情形。

第二十三条 集团及所出资企业领导人员出现上述情形的,应当依照《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《重庆市〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉实施办法》和《重庆市市属国有重点企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》等规定,视情节轻重,分别给予警示(提醒)谈话、调离岗位、降职、免职等组织处理,并根据有关规定,确定扣减绩效年薪、任期激励收入、中长期激励等薪酬比例。集团及所出资企业领导人员违反“三重一大”决策制度获取的不当正经济利益,应当责令清退;给企业造成经济损失的,应当承担经济赔偿责任。对拒不清退、赔偿的,除可以在薪酬中扣除外,还可以通过法律诉讼方式依法予以追偿;涉嫌违纪或职务违法的问题和线索,移送纪检监察机构;涉嫌犯罪的问题和线索,移送国家监察机关或司法机关。

第二十四条 责任追究涉人事任免、聘用关系、绩效扣减、党纪政纪处理等不同类型的责任的,由相应职能部门按有关管理规定办理。

第二十五条 责任追究应区别直接责任、主管责任、领导责任。参与决策的非主要领导、主管领导对表决同意的议案明示内容负责。

第七章 附 则

第二十六条 本办法所称“集团”为重庆高速公路集团有限公司，“所出资企业”指集团履行出资人职责的全资、控股或实际控制的二级企业，“所属企业”指集团所属的各层级全资、控股或实际控制的企业。“中层管理人员”指集团本部部门领导，分公司、全资及控股二级企业领导班子成员，集团委派到参股公司高管以及其它同类职务级别的管理人员。

第二十七条 本办法所称“以上”，含本数。文字中如无特别说明，相应决策事项所在单位指集团。

第二十八条 本办法经市国资委党委批准、集团印发之日起施行。中共重庆高速公路集团有限公司委员会、重庆高速公路集团有限公司《关于印发“三重一大”事项集体决策实施办法的通知》（渝高速党〔2018〕19号）自本办法实施之日起作废。